江阴市市场监督管理局
行政处罚决定书

澄市监处罚〔2024〕0901763号

当事人：江阴市云亭云东副食店（钱*凤）
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码：92320281MA1NRR1U**
住所（住址）：江苏省江阴市云亭镇云新村*****号
法定代表人（负责人、经营者）：钱*凤
身份证件号码：332528198411064040

当事人经营面积60平方米，现场未公示食品经营许可证，食品经营许可证（JY13202810104988）已于2022年6月4日到期。2024年10月29日，当事人销售给投诉人1瓶标称“仲景劲道鲜辣牛肉酱”，净含量为“230克”，生产日期为“20230316”，保质期“18个月”的食品，售卖价格13元/瓶，执法人员现场检查未发现该食品库存，当事人称，货架上共两瓶该食品，未明码标价，当天销售1瓶，扔掉1瓶，没有该食品的销售记录。2023年6月2日当事人在“零售通”平台下单购买该食品，共购买1箱（6瓶），购进实付价55.01元/箱，没有库存。当事人留存了购货票据，没有留存对方的营业执照和食品经营许可证，也没有留存合格证明。可查清货值金额为26元，违法所得为13元。

上述事实，主要有以下证据证明：现场笔录、询问笔录、现场照片、购货凭证等在卷佐证。

本局于2024年11月8日向当事人送达《行政处罚告知书》，当事人在法定期间内未提出陈述、申辩意见。

鉴于当事人及时改正，主动消除或者减轻危害后果，积极配合调查并主动提供证据材料，涉案过期食品货值金额不足1000元，购进时未超过保质期，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项的规定，综合全案从法律目的、违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度等方面进行裁量，建议对当事人经营超过保质期的食品减轻处罚。

当事人未明码标价的行为违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款之规定，构成《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一项所指行为。

当事人未履行进货查验义务的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第五十三条第一款之规定。

当事人经营超过保质期的食品的行为违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第十项的规定。

依据《中华人民共和国价格法》第四十二条、《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一项之规定，责令当事人改正未明码标价的行为。

依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第三项、责令当事人改正未履行进货查验义务的行为，并处罚如下：警告；

依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第五项之规定，对当事人经营超过保质期的食品的行为处罚如下：1.没收违法所得13元；2.罚款1000元。罚没款合计1013元，上缴国库。

当事人应当自收到本行政处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），将罚没款缴至江苏江阴农村商业银行营业部任一网点。到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款（加处罚款的数额不超出罚款的数额），并依法申请人民法院强制执行。

如你（单位）不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内向江阴市人民政府申请行政复议；也可以在六个月内依法向江阴市人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

江阴市市场监督管理局

2024年11月18日

当事人签名或盖章：_____　　年 月 日

市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息

本文书一式二份，一份送达，一份归档。